



Nr. 311 Kabinettsitzung vom 4. Juli 1922, 15 Uhr im Reichstagsgebäude.

R 43 I/1378 , Bl. 11-13

Anwesend: Wirth, Bauer, Köster, Hermes, Schmidt, Radbruch, Giesberts, Groener; StS Hemmer, Müller, Frhr von Welser, Geib, Schroeder; MinDir. Müller, Brecht, von Brandt; MinR Wever, Kempner; ORegR Doeble; für Preußen: StS Göhre, Freund; Protokoll: RegAss. von Stockhausen.

Beginn: 15:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. *Antrag Preußens zum Gesetzentwurf über Pflichten der Beamten zum Schutze der Republik.*
2. *<Außerhalb der Tagesordnung [Politische Attentate]*
3. *Verhandlungen mit dem Garantiekomitee (Kapitalflucht). [...]*
4. *Streik in der Reichsdruckerei*
5. *[Amnestie für Eisenbahner]*

1. Antrag Preußens zum Gesetzentwurf über Pflichten der Beamten zum Schutze der Republik.

Reichsminister Dr. Köster trägt die Vorlage vor. Es handele sich kurz gesagt darum, die Reihe der Beamten, die auf Wartegeld gesetzt werden könnten, zu erweitern ¹.

Reichsverkehrsminister Groener hält die vorgeschlagene Fassung der Artikel III und IV für nicht tragbar. Er würde sich allenfalls mit dem Antrag einverstanden erklären können, wenn die Stellen in Artikel I „oder Entscheidungen in persönlichen Angelegenheiten von Beamten, Angestellten oder Arbeitern der Republik“ und „oder vorzubereiten“, in Artikel II die Stelle „oder die persönlichen Angelegenheiten von Beamten, Angestellten oder Arbeitern der Republik zum Gegenstande hat“ gestrichen würden.

Reichsminister der Finanzen Dr. Hermes schlägt zunächst eine eingehende Besprechung innerhalb der Ressorts vor.

Staatssekretär Dr. Schroeder bemerkt, daß vom Standpunkt der Beamten es unerfreulich sei, eine Entfernung vom Amte ohne Anwendung des Disziplinargesetzes ohne weiteres zu ermöglichen. Dies könnte gefährliche Rückwirkungen auf den Nachwuchs in der Beamtenschaft haben.

¹ Siehe Dok. Nr. 310 Anm. 3

Staatssekretär Dr. Müller fragt, ob es nicht zweckmäßig sei, bei diesen entscheidenden Änderungen eine Fühlungnahme mit den Beamtenorganisationen herbeizuführen, zumal seines Wissens seinerzeit in Weimar eine entsprechende Zusage gemacht sei.

Staatssekretär Dr. Freund vertritt den preußischen Standpunkt; nach den Landesgesetzen biete sich keine Handhabe, die in ihrer politischen Haltung von ausschlaggebender Bedeutung erscheinenden Oberpräsidialräte und Oberregierungsräte an den Regierungen ohne Anwendung des Disziplinargesetzes auf Wartegeld setzen zu können. Schon aus diesem Grunde habe sich das Preußische Staatsministerium einmütig hinter den Gesichtspunkt, den der Antrag zum Ausdruck bringe, gestellt.

Reichsminister Dr. Köster weist darauf hin, daß die Regelung der gesamten Angelegenheit im gegenwärtigen Augenblick von hoher politischer Bedeutung sei und daß Eile not tue.

Es erfolgt sodann die Abstimmung über den Antrag mit den von Herrn Minister Groener angeregten Streichungen. Das Kabinett stimmt dem zu. Der Anregung des Herrn Ministers Hermes wird nicht entsprochen.

Eine kurze Aussprache auf Anregung des Vizekanzlers Bauer über die Personalreferenten gibt dem Reichsverkehrsminister Groener Veranlassung zu der Bemerkung, daß den Personalreferenten in den großen Zentralbehörden jederzeit von ihren Chefs das Personalreferat genommen werden könne und daß die Personalreferate jedenfalls in seinem Ressort lediglich die Entscheidungen vorzubereiten hätten.

Staatssekretär Dr. Freund beantragt, nachträglich einzufügen im Artikel I hinter „zu treffen“ die Worte „oder in der Stellung gesetzlicher Stellvertreter sich befinden“, und ebenso beantragt Ministerialdirektor Dr. Brecht die Worte aus Artikel IV Absatz 3 „wenn ihr Arbeitsgebiet den Schutz der Republik gegen antirepublikanische Bestrebungen besonders betrifft“ in Artikel I hinter das Wort „Stellvertretung“ aufzunehmen. Den Anträgen wird stattgegeben.

2. <Außerhalb der Tagesordnung [Politische Attentate]

beantragt Reichsminister der Justiz Dr. Radbruch weitere Belohnungen auszusetzen, und zwar bis zu 1 Million Mark für jede Tätigkeit, die zur Ergreifung und Überführung der Mörder Rathenaus führe, ferner bis zu 2 Millionen Mark für die Ermittlung und Ergreifung von Personen, die an Mordtaten gegen Mitglieder der im Amt befindlichen oder einer früheren republikanischen Regierung oder einer Volksvertretung des Reichs oder eines Landes unmittelbar oder mittelbar beteiligt seien.)²

Das Kabinett stimmt beiden Anträgen zu.

3. Verhandlungen mit dem Garantiekomitee (Kapitalflucht)³. [...]

4. Streik in der Reichsdruckerei

Der *Reichskanzler* kommt außerhalb der Tagesordnung auf den Streik in der Reichsdruckerei zu sprechen und bemerkt, daß sich bereits ein erheblicher Mangel an Reichsbanknoten fühlbar mache. Reichspostminister Giesberts berichtet, daß die Verhandlungen mit den Streikenden heute gescheitert seien, aber morgen fortgesetzt würden.

² Die gekennzeichnete Stelle ist auf Antrag des RJMin. aufgenommen worden. Ursprünglich hatte sie gelautet: „Außerhalb der Tagesordnung beantragt Dr. Radbruch, anlässlich des Falles Harden eine Belohnung für die Erfassung der Anstifter und Gehilfen festzusetzen. Der Reichskanzler beantragt, die Belohnung für die Erfassung der Mörder Erzbergers zu erhöhen, da nach ihm zugegangenen Nachrichten diese sich zur Zeit in Deutschland befinden sollten.“ (R 43 I/1378, Bl. 11-13, hier: Bl. 13).

³ RFM Hermes trägt den Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Gesetzes gegen die Kapitalflucht vor; das Kabinett erteilt die Zustimmung, auf der Basis dieses Entwurfs mit dem Garantiekomitee zu verhandeln.

5. [Amnestie für Eisenbahner]

Außerhalb der Tagesordnung berichtet Reichsminister der Justiz, Dr. *Radbruch*, daß im Ausschuß des Preußischen Landtags die Frage der Amnestierung der Eisenbahner zur Sprache gekommen sei, daß man dort einen Vorschlag, betreffend Amnestierung der Kriminalvergehen der Eisenbahner, eingebracht habe, daß aber auch von anderer Seite der Wunsch ausgesprochen worden sei, die Kriminalvergehen der Eisenbahner zu amnestieren.

Reichsverkehrsminister Groener bemerkt, daß er eine Gesamtamnestierung auch für Kriminalvergehen grundsätzlich nicht billigen könne, daß er jedoch eine Nachprüfung einzelner Fälle und Anwendung des Begnadigungsrechts des Reichspräsidenten für tragbar halte.

Der *Reichskanzler* hält eine erneute Besprechung des Gegenstandes am morgigen Tage für notwendig. In derselben würde der Verkehrsminister seine endgültige Stellungnahme eingehend darzulegen haben⁴.

⁴ Siehe Dok. Nr. 312, P. 4.

Zitierhinweis

Nr. 311 Kabinettsitzung vom 4. Juli 1922, 15 Uhr im Reichstagsgebäude. in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 935–937 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D311>